

하자감정 신청서

(앞쪽)

사 건	번호	
	명칭	
당 사 자	신청인	
	피신청인	
감정 사항	감정목적 대상물	
	감정사항	
	추천 감정기관	
	기타의견	

년 월 일

신청인(피신청인)

(서명 또는 인)

국토교통부 하자심사·분쟁조정위원회 귀 중

신청인 제출서류	대리인은 그 대리권을 증명하는 서류(기제출자는 해당없음) 1부
----------	------------------------------------

안내사항

★ 하자감정 의의

하자감정은 특별한 학식경험을 가진 자에게 그 전문적 지식 또는 그 지식을 이용한 판단을 하자심사 절차상 보고시켜, 위원의 판단능력을 보충하기 위한 증거조사에 해당합니다.

★ 하자감정 사항

해당사건의 하자여부를 판단할 수 있도록 구체적으로 명시하여야 합니다. 하자임(또는 하자아님)을 입증하기 위한 감정 범위, 감정사항, 감정방법 등의 사항을 구체적으로 기재하여 주시기 바랍니다.

★ 하자감정기관 (「공동주택관리법」 제48조제2항 및 같은 법 시행령 제62조제2항)

1. 국토안전관리원
2. 한국건설기술연구원
3. 국립 또는 공립의 주택 관련 시험·검사기관
4. 「고등교육법」 제2조제1호·제2호에 따른 대학 및 산업대학의 주택 관련 부설 연구기관
5. 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따라 신고한 해당 분야의 엔지니어링사업자
6. 「기술사법」 제6조제1항에 따라 등록된 해당 분야의 기술사
7. 「건축사법」 제23조제1항에 따라 신고한 건축사
8. 건축 분야 안전진단전문기관

※ 권장사항 : 법원감정인, 법원 하자감정 수행이력 보유자 등

★ 하자감정 비용부담 (「공동주택관리법」 제48조제2항 및 같은 법 시행규칙 제26조제2호)

1. 당사자가 합의한 바에 따라 부담
2. 합의가 이루어지지 아닐 경우 하자감정을 신청하는 당사자 일방 또는 쌍방이 미리 하자감정비용을 부담한 후 하자심사 또는 분쟁조정의 결과에 따라 하자분쟁조정위원회에서 정하는 비율에 따라 부담

★ 향후 양 당사자가 제출하는 의견을 토대로 쌍방이 합의하여 감정범위, 감정사항, 감정방법, 감정기관 등을 정하게 되며, 합의가 이뤄지지 않을 시에는 위원회에서 정하여 제시할 수 있습니다.